

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (NDA)

№ NDA-_____ от «___» _____ 2026 г.

г. Иваново

Общество с ограниченной ответственностью «СтроимВместе» (ИНН 3702124940, ОГРН 1153702027038), именуемое в дальнейшем **«Компания»**, в лице директора **Кузьмина Михаила Борисовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

Индивидуальный предприниматель Орешкин Антон Вадимович (ИНН 100123323420, ОГРНИП 324100000000411), действующий на основании Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Конфиденциальная информация — сведения в любой форме (устной, письменной, электронной, графической, в виде файлов, доступов, записей встреч и переписки), которые Компания передаёт Исполнителю или которые становятся известны Исполнителю в связи с исполнением Проекта, в том числе:

- сведения о бизнес-процессах, внутренних регламентах, организационной структуре Компании;
- финансовые и коммерческие показатели, себестоимость, цены, условия работы с контрагентами;
- сведения о клиентах, поставщиках, подрядчиках, объектах строительства и сметах;
- данные информационных систем Компании, учётные записи, доступы, выгрузки из CRM, 1C и иных систем;
- содержание рабочей переписки, записи и транскрибации рабочих встреч и созвонов;
- персональные данные работников и контрагентов Компании, если они передаются Исполнителю;
- результаты аудита, аналитические материалы и рекомендации, подготовленные Исполнителем на основе сведений Компании.

1.2. Конфиденциальной также признаётся информация Исполнителя, ставшая известной Компании в ходе Проекта: методики, шаблоны, промпты, регламенты и иные наработки Исполнителя. Компания соблюдает в отношении такой информации те же обязательства, что предусмотрены разделом 4 настоящего Соглашения.

1.3. Уполномоченные лица Исполнителя — работники Исполнителя, привлечённые им специалисты, подрядчики и иные лица, которых Исполнитель самостоятельно, без согласования с Компанией, привлекает к работам по Проекту. Персональный состав Уполномоченных лиц Компании не раскрывается и согласованию не подлежит.

1.4. Проект — комплекс работ Исполнителя для Компании: аудит бизнес-процессов, разработка и внедрение решений на основе технологий искусственного интеллекта, сопровождение и обучение сотрудников Компании.

2. Предмет Соглашения

2.1. Компания передаёт Исполнителю Конфиденциальную информацию, необходимую для выполнения Проекта, а Исполнитель обязуется соблюдать режим конфиденциальности на условиях настоящего Соглашения.

2.2. Соглашение распространяется на информацию, переданную как после его подписания, так и на информацию, полученную Исполнителем ранее в ходе переговоров и предварительного обследования.

2.3. Передача информации не влечёт перехода к Исполнителю каких-либо прав на неё, кроме права использования в целях Проекта.

2.4. Настоящее Соглашение не обязывает Стороны заключать договор оказания услуг, не устанавливает эксклюзивности и не ограничивает право Исполнителя работать с любыми иными заказчиками, в том числе в той же отрасли.

3. Порядок раскрытия информации команде Исполнителя

3.1. Исполнитель вправе раскрывать Конфиденциальную информацию Уполномоченным лицам Исполнителя в объёме, необходимом для выполнения Проекта, **без согласования с Компанией и без предоставления Компании их поимённого перечня.**

3.2. Исполнитель до передачи информации доводит до каждого Уполномоченного лица условия настоящего Соглашения и обеспечивает принятие им обязательств о конфиденциальности не менее строгих, чем предусмотренные настоящим Соглашением.

3.3. Исполнитель отвечает перед Компанией за действия и бездействие Уполномоченных лиц как за свои собственные. Нарушение режима конфиденциальности любым Уполномоченным лицом считается нарушением, допущенным самим Исполнителем, в пределах ответственности, установленных разделом 10.

3.4. Претензии, требования и уведомления, связанные с обращением с Конфиденциальной информацией, Компания направляет исключительно Исполнителю. Прямое взаимодействие Компании с Уполномоченными лицами по вопросам ответственности не производится.

3.5. Взаимодействие с Компанией по Проекту ведётся от имени Исполнителя. Уполномоченные лица действуют в интересах и под ответственность Исполнителя.

4. Обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:

- а) использовать Конфиденциальную информацию в целях Проекта;
- б) не раскрывать её третьим лицам, кроме Уполномоченных лиц (п. 3.1) и случаев, предусмотренных разделами 5 и 7 настоящего Соглашения;
- в) хранить материалы, содержащие Конфиденциальную информацию, в учётных записях и сервисах с ограниченным доступом, применять двухфакторную аутентификацию там, где она доступна;
- г) уведомить Компанию о ставшем известном факте утраты или несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации в течение 3 (трёх) рабочих дней;
- д) по требованию Компании вернуть или уничтожить носители Конфиденциальной информации в порядке раздела 8.

4.2. Исполнитель не использует Конфиденциальную информацию для собственной коммерческой деятельности, не связанной с Проектом, и не передаёт её конкурентам Компании.

4.3. Исполнитель вправе использовать в своей деятельности собственные методики, шаблоны, наработки, а также общие профессиональные знания, навыки и опыт, приобретённые в ходе Проекта, если это не связано с раскрытием Конфиденциальной информации Компании.

5. Обработка персональных данных

5.1. Если в составе Конфиденциальной информации передаются персональные данные, Компания выступает оператором, а Исполнитель — лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора (часть 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

5.2. Исполнитель обрабатывает персональные данные в объёме и целях, необходимых для Проекта, обеспечивает их конфиденциальность и безопасность и прекращает обработку по требованию Компании либо по завершении Проекта.

5.3. Стороны стремятся к передаче обезличенных данных везде, где это не препятствует выполнению Проекта.

5.4. Компания заверяет Исполнителя (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), что вправе передавать Исполнителю сведения и документы, предоставляемые по настоящему Соглашению, и что в отношении передаваемых персональных данных получены необходимые согласия субъектов и имеются законные основания обработки. Ответственность перед субъектами персональных данных и контролирующими органами за правомерность самой передачи несёт Компания.

6. Использование ИИ-сервисов и облачных инструментов

6.1. Стороны признают, что выполнение Проекта предполагает использование Исполнителем внешних сервисов на основе искусственного интеллекта и облачных инструментов обработки данных.

6.2. Исполнитель вправе обрабатывать Конфиденциальную информацию в таких сервисах при одновременном соблюдении условий:

- а) используются тарифы и режимы, при которых поставщик сервиса не использует передаваемые данные для обучения своих моделей, либо такая опция отключена;
- б) в сервисы, не отвечающие требованию подпункта «а», передаются только обезличенные данные;
- в) персональные данные и сведения, прямо отнесённые Компанией к особо чувствительным, в такие сервисы не передаются без письменного согласия Компании.

6.3. По запросу Компании Исполнитель раскрывает перечень используемых в Проекте сервисов.

7. Исключения из режима конфиденциальности

7.1. Не является нарушением Соглашения раскрытие информации, которая:

- а) на момент раскрытия являлась общедоступной не по вине Исполнителя;
- б) была законно известна Исполнителю до её получения от Компании, что подтверждается документально;
- в) получена от третьего лица, не связанного обязательством о конфиденциальности;
- г) подлежит раскрытию по требованию суда или уполномоченного государственного органа в объёме такого требования, при условии уведомления Компании в течение 3 (трёх) рабочих дней, если такое уведомление не запрещено законом.

7.2. Исполнитель вправе упоминать факт сотрудничества с Компанией в портфолио и коммерческих материалах, а также использовать обезличенные результаты Проекта, если это не раскрывает

Конфиденциальную информацию. Публикация развёрнутого описания Проекта с цифрами и деталями бизнес-процессов Компании производится после письменного согласования текста с Компанией.

8. Возврат и уничтожение информации

8.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Компании либо с даты завершения Проекта Исполнитель возвращает оригиналы носителей Конфиденциальной информации, удаляет её копии из своих систем и систем Уполномоченных лиц и обеспечивает отзыв выданных доступов.

8.2. Исполнитель вправе сохранить один архивный экземпляр материалов Проекта в объёме, необходимом для подтверждения выполненных работ и соблюдения требований законодательства. В отношении такого экземпляра режим конфиденциальности действует до истечения срока по п. 9.2.

8.3. Факт уничтожения подтверждается уведомлением Исполнителя в свободной форме, направленным по адресам, указанным в разделе 13.

9. Срок действия

9.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до завершения Проекта.

9.2. Обязательства по неразглашению сохраняют силу в течение 3 (трёх) лет с даты завершения Проекта или расторжения настоящего Соглашения, в зависимости от того, что наступит раньше.

9.3. Прекращение Соглашения не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, допущенные в период его действия.

10. Ответственность

10.1. За разглашение Конфиденциальной информации, допущенное Исполнителем или Уполномоченным лицом, Исполнитель по письменному требованию Компании уплачивает штраф в размере **50 000 (пятьдесят тысяч) рублей** за каждый доказанный случай разглашения.

10.2. Штраф носит зачётный характер: убытки Компании возмещаются в части, не покрытой штрафом, и только в размере реального ущерба, подтверждённого документально.

10.3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Соглашению, включая штрафы и возмещение убытков, ограничена суммой 100 000 (сто тысяч) рублей за весь срок действия Соглашения. Указанное ограничение не применяется в случаях, когда ограничение ответственности не допускается законодательством Российской Федерации.

10.4. Упущенная выгода, косвенные убытки, а также репутационный вред возмещению не подлежат.

10.5. Ответственность Исполнителя не наступает, если раскрытие произошло вследствие действий самой Компании, её работников или подрядчиков, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

10.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.

11. Разрешение споров

11.1. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Претензия направляется в письменной форме, в том числе на адрес электронной почты Стороны, указанный в разделе 13.

11.2. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с момента её получения. Спор, не урегулированный путём переговоров, передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

11.3. К настоящему Соглашению применяется право Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, которыми они обмениваются посредством систем электронного документооборота (Контур.Диалог, СБИС), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

12.2. До обмена документами в порядке п. 12.1 Стороны признают юридическую силу скан-копий подписанных документов, направленных с адресов электронной почты, указанных в разделе 13. Переписка по указанным адресам и в согласованных Сторонами мессенджерах признаётся надлежащим способом направления уведомлений, запросов, согласований и требований.

12.3. Изменения оформляются письменными дополнительными соглашениями.

12.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, либо в форме одного электронного документа при подписании через электронный документооборот.

12.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Реквизиты и подписи Сторон

КОМПАНИЯ

ООО «СтроимВместе»

ИНН 3702124940, КПП 370201001

ОГРН 1153702027038

Юридический адрес: 153021, г. Иваново,

Проезд Красных Зорь, д. 2

Банк: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк

Р/с 40702810117000013610

К/с 30101810300000000608

БИК 047003608

E-mail: Nvk0906@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Орешкин Антон Вадимович

ИНН 100123323420

ОГРНИП 324100000000411

Адрес: 185014, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 6, кв. 42

Банк: АО «ТБанк»

Р/с 40802810400005859561

К/с 30101810145250000974

БИК 044525974

E-mail: Antonoreshkin.Work@yandex.ru

Директор

_____/ М.Б. Кузьмин
М.П.

Индивидуальный предприниматель

_____/ А.В. Орешкин
М.П. (при наличии)